

实例

民事起诉状 (侵害商标权纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权益,请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关,您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“√”;您认为另有重要内容需要列明的,可以另附页填写。

4. 本表word电子版填写时,相关栏目可复制粘贴或扩容,但不得改变要素内容、格式设置。例如,多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况,可根据实际情况复制粘贴;需填写文字较多时,可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权,人民法院将视违法情形依法追究法律责任。

当事人信息

原告 (自然人)	姓名: 张 × 性别: 男 ☒ 女 ☐ 出生日期: ××××年××月××日 民族: ×族 工作单位: ××公司 职务: ×× 联系电话: ×××××××××× 住所地(户籍所在地): ××市××县××街道××号 经常居住地: ××市××县××街道××号 证件类型: 身份证 证件号码: ××××××××××××××××
原告 (法人、非法人组织)	名称: ××公司 住所地(主要办事机构所在地): 北京市×区×街道×路×号 注册地/登记地: 北京市×区×街道×路×号 法定代表人/负责人: 张×× 职务: 总经理 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××× 类型: 有限责任公司 ☒ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质: 国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐ 民营 ☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☒ 姓名：王 × 单位：×× 律师事务所 职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☐ 特别授权☒ _____ 无☐
被告 (自然人)	姓名：陈 × 性别：男☐ 女☒ 出生日期：×××× 年 × 月 × 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：×××××××××× 住所地(户籍所在地)：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××
被告 (法人、非法人组织)	名称：×× 科技公司 住所地(主要办事机构所在地)：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 注册地/登记地：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 法定代表人/负责人：赵 × 职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××× 类型：有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
第三人 (自然人)	姓名：李 ×× 性别：男☒ 女☐ 出生日期：×××× 年 × 月 ×× 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：×××××××××× 住所地(户籍所在地)：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：×× 市 ×× 县 ×× 街道 × 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 北京 ×× 有限公司 住所(地) (主要办事机构所在地): 北京市 × 区 × 街道 × 路 × 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 张 ×× 职务: 总经理 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××× 类型: 有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
诉讼请求	
×× 实施了侵害涉案商标权的行为, 应当承担有关侵权责任。	
1. 停止侵权	有☒ ☒ 1. 立即停止生产/销售/生产、销售侵害原告 第 387653× 号“× 及图”商标权的侵权商品 ☐ 2. 立即停止在店铺招牌☒ 店内装饰☒ 宣传册☒ 网站(网店)宣传、链接☐ 其他场合<input checkbox"="" type="checkbox/>()
 使用侵害原告第 387653× 号“×× 及图”商标权的“×× 及图”标识 <input type="/> 3. 立即停止其他侵权行为 无☐
2. 赔偿经济损失	有☒ 经济损失 100 万元 原告损失☐ 被告获利☐ 商标许可使用费☐ 倍数: 法定赔偿☒ 惩罚性赔偿☐ 基数的确定方式: 原告损失☐ 被告获利☐ 商标许可使用费☐ 倍数: 计算依据或参考因素: 无☐
3. 支付合理费用	有☒ 律师费 30000 元 律师费凭证: 有☒ 无☐ 公证费 5000 元 公证费凭证: 有☒ 无☐ 购买产品费 200 元 购买产品费凭证: 有☒ 无☐ 差旅费 600 元 差旅费凭证: 有☒ 无☐ 其他费用 无☐
4. 是否主张诉讼费用	是☒ 否☐
5. 其他请求	有☒ 内容: 请求被告在 ×× 报纸上刊登声明, 消除影响。 由被告 2×× 与被告 1×× 承担连带责任。 无☐

事实与理由	
×× 实施了侵害涉案商标权的行为，应当承担有关侵权责任。	
1. 原告主体情况	1. 商标注册人 ☐ 2. 利害关系人 ☒ 被许可人 ☒ ①独占使用许可合同的被许可人 ☒ ②排他使用许可合同的被许可人 ☐ 和权利人共同起诉 ☐ 单独起诉 ☐ (权利人已起诉 ☐ 权利人未起诉 ☐ ③普通使用许可合同的被许可人 ☐ 和权利人共同起诉 ☐ 单独起诉 ☐ (权利人书面授权单独起诉 ☐ ;权利人未授权单独起诉 ☐ 3. 其他利害关系人 ☐ 具体情形:
2. 原告商标权属事实	1. 权利商标情况(商标号 387653×、标志图样“×× 及图”、核定商品/服务类别:第 25 类服装等、申请时间、核准注册时间、有效期等): 2. 是否主张驰名:是 ☐ 否 ☒ 主张驰名的商标是否系注册商标:是 ☐ (商标号:) 否 ☐ 3. 效力状态(是否存在或正处于商标授权确权程序):有效,曾经经过无效程序,被维持有效。
3. 原告商标权使用及知名度事实	自 2001 年获得注册以来,经过长期使用,已经获得较高知名度,于 2010 年获得 ×× 省著名商标。近五年,年销售额达千万,在北京、上海等 20 个地区均有店铺。(详见证据 ×)
4. 被告商标侵权事实 (包括持续时间、使用场合、表现形式、主观故意程度及损害后果等)	1. 被告侵权行为表现形式及使用的侵权标识图样(结合法律依据的具体项目陈述,并附图样及证据):被告生产销售带有“×× 及图”商标的侵权商品,并在店铺招牌、店内装饰、宣传册上使用“×× 及图”商标,被告销售的商品与原告注册商标核定使用商品相同,且使用的被诉标识与原告注册商标近似。 2. 被告主观故意程度及具体情节:被告与原告从事相同行业,经营的店铺与原告店铺在临近地域范围,在原告注册商标具有较高知名度的情况下,被告对原告的注册商标应当知晓。 3. 损害后果:被告的行为造成原告经济损失,并损害原告商誉。 4. 是否存在适用惩罚性赔偿的事由: 5. 其他:
5. 其他事项	
6. 证据清单(可另附页)	

关联案件情况 (原告依据本案注册商标提起的其他侵害商标权诉讼)	
有 ☒ 内容: 20 件(已结 14 件、未结 6 件) 1. ×× 公司诉 ×× 股份公司, 北京 × 法院, (202×) 京 × 民初 × 号, 侵害商标权纠纷, 已立案, 未开庭。 2. ×× 公司诉 ×× 技术公司, 北京 × 法院, (202×) 京 × 民初 × 号, 侵害商标权纠纷, 已立案, 已开庭。 无 ☐	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式, 能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的, 可以很快启动调解程序。如不同意调解, 法院将依程序开庭审理案件, 但可能需要经过较长一段时间的排期等待, 且审理、执行周期相对较长。 了解 ☐ 不了解 ☐ 2. 选择先行调解, 调解成功且自动履行的免交诉讼费用, 申请司法确认的不交纳诉讼费用, 要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解 ☐ 不了解 ☐ 3. 首次调解不成功, 但仍有继续调解意愿的, 可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的, 法院将依程序排期开庭。 了解 ☐ 不了解 ☐ 4. 依照法律规定, 调解具有保密性要求, 调解过程不公开, 调解协议未经当事人同意不得公开。 了解 ☐ 不了解 ☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力, 可以依照法律规定申请司法确认, 具有强制执行效力。 了解 ☐ 不了解 ☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定, 想要了解更多内容 ☐

具状人(签字、盖章): 张 × × × 有限公司

日期: ×× 年 ×× 月 ×× 日